

1502048-68.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... moita e lá o local é conhecido como tráfico de entorpecentes. E em revista pessoal, encontram duas porções de cocaína e duas porções de maconha, mais 35,00 reais e ele confessou o tráfico. Alegou, finalmente, que após encontrarem o restante da droga o réu passou a dizer que não estava traficando.

Prova firme e segura em relação ao tráfico.

Vale ressaltar que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502048-68.2021.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502048-68.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2296964/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 21132600 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 3365/2021 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2296964 - 06º D.P. SOROCABA,

3365/21/607 - 06º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO SALVIANO NUNES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

DANILO SALVIANO NUNES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque, no dia 29 de outubro de 2021, por volta das 21 horas e 30 minutos, nas proximidades do estabelecimento de ensino CEI 72, na Rua João de Melo, altura do numeral 28, Aparecidinha, nesta cidade e comarca de Sorocaba, vendia, trazia consigo e

guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 121 porções de Tetrahydrocannabinol (THC), com peso líquido de 369,60g e 20 porções de Cocaína, com peso líquido de 5,07g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão de fls.12 e laudo de constatação de fls.13/16;

Narram os autos que, na data dos fatos, o indiciado entregou um objeto a um condutor de um veículo, quando foram surpreendidos por guardas municipais que patrulhavam nas imediações de estabelecimento de ensino, e ambos, ao notarem a presença policial, saíram em fuga.

Após breve acompanhamento, o denunciado foi detido e, em revista pessoal, foram apreendidos, em seu bolso, 02 porções de cocaína e 02 porções de maconha, além do valor de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) em espécie, em cédulas diversas.

No local onde o indiciado foi visto saindo correndo em direção ao veículo, foram apreendidas mais 18 porções de cocaína, e 119 porções de maconha.

As circunstâncias da prisão em flagrante, nas proximidades de estabelecimento de ensino, a quantidade, diversidade e natureza de grande parte das drogas, de alto poder viciante, assim como a maneira como estavam embaladas, em inúmeras porções individuais, prontas para a venda, e a quantia em espécie encontrada com o denunciado demonstram que os entorpecentes seriam destinados ao comércio espúrio.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.03 a 05).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.12).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.13 a 16).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.53).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.99 a 101).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

Em juízo, o réu negou a traficância. Em linhas gerais, alegou que “todo dia compra

uma cerveja, passa pela praça e fica no ponto de ônibus esperando a namorada”.

Ao menos confirmou que transita diariamente por local conhecido como ponto de tráfico.

Por outro lado, nenhuma prova trouxe em juízo para demonstrar que sua conduta diária “na cerveja e esperando a namorada”, fossem verdadeiras.

Por outro lado, as testemunhas de acusação, além de confirmarem a versão apresentada na Delegacia de Polícia, deixaram registrado em juízo que o réu traficava no local descrito na denúncia.

Rodrigo Henrique Franzoni Escamez disse em juízo que estavam em patrulhamento no bairro e aí avistaram o Danilo saindo de uma moita, atrás da escola. Saiu correndo e foi servir um veículo que por lá passava. Com o réu foi achado no bolso, duas porções de maconha, duas de cocaína e R\$ 35,00. Na moita foram encontrados 18 porções de cocaína e 119 porções de maconha e o local onde Danilo estava é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Alegou, ainda, que a creche estava fechada, afastando, assim, a incidência do artigo 40, inciso III, da lei em estudo.

Rafael Rodrigues Camargo disse em juízo que em patrulhamento na CEI 72, viram Danilo mexendo na moita e lá o local é conhecido como tráfico de entorpecentes. E em revista pessoal, encontram duas porções de cocaína e duas porções de maconha, mais 35,00 reais e ele confessou o tráfico. Alegou, finalmente, que após encontrarem o restante da droga o réu passou a dizer que não estava traficando.

Prova firme e segura em relação ao tráfico.

Vale ressaltar que o réu há muito vem traficando (condenado em 2012, conforme certidão de antecedentes de fls.91 a 92).

E é fácil concluir que o réu pratica há muito, atividade criminosa voltada exclusivamente ao tráfico.

Sem dizer que possui maus antecedentes, conforme certidão de fls.91 a 92.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante dos maus antecedentes do réu, a pena-base é fixada acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena de cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão e o pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.

Na segunda fase, nada há para ser apreciado.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa desde 2012 (condenado por tráfico), além de possuir maus antecedentes.

Prova inequívoca de atividade criminosa, sem dizer dos maus antecedentes.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha “passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega”.

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa, situação a indicar que deve ser retirado do convívio social.

Ademais, menciona a jurisprudência :

“Na hipótese, importa dizer que o apelante foi preso em flagrante poucos dias depois de beneficiado com a liberdade provisória pelo cometimento, em tese, de crime idêntico (certidão de fls.26, autos nº 1501854-05.2020.8.26.0567). Aqui, não se ignora o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no sentido de que inquéritos policiais e ações penais em curso não ensejam valoração para delinear maus antecedentes em atenção à presunção de não culpabilidade. Entretanto, salta aos olhos a personalidade desvirtuada do réu, voltada ao cometimento de crimes hediondos, quadro revelador de total menoscabo para com o ordenamento jurídico pátrio, não podendo conferir solução idêntica àquela dispensada a indivíduo sem qualquer outra pendência perante a Justiça Criminal, tudo isso diante da garantia constitucional de igual envergadura” (Apelação Criminal nº 1501783-88.2020.8.26.0571, 6ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, julgamento ocorrido em 28 de junho de 2021).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de cinco (5) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 29 de outubro de 2021.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu DANILO SALVIANO NUNES, qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de cinco (5) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em valor unitário mínimo. Fica determinado o perdimento dos valores apreendidos, porque ligados à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determinando-se o depósito do valor em conta do FUNAD, via GRU.

Fica mantida a prisão cautelar, diante da alta periculosidade do réu, recomendando-o à prisão onde se encontra. O réu deve ficar por um tempo longe da sociedade, ocasião em que poderá refletir sobre seus atos como cidadão, dentro do contexto social.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA